

1501324-58.2020.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/10/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu:
THIAGO SOARES MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

THIAGO SOARES MARTINS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 16 de maio de 2020, por volta das 22h45, na Rua Costa Aguiar, altura do nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
3ª Vara Criminal
Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana
CEP: 13088-901 - Campinas - SP
Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1501324-58.2020.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501324-58.2020.8.26.0548
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu:
THIAGO SOARES MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

THIAGO SOARES MARTINS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 16 de maio de 2020, por volta das 22h45, na Rua Costa Aguiar, altura do nº 793, Vila Industrial, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, THIAGO SOARES MARTINS tinha em depósito, com intuito de entrega a consumo de terceiros, 25,9g (vinte e cinco gramas e nove decigramas) de cocaína, acondicionados em 47 (sessenta) porções individuais, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 150) e apresentou Defesa Prévia (fls. 154/156). A denúncia foi recebida (fls. 162/164). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é improcedente.

As provas carreadas aos autos comprovam que o réu praticou o crime de tráfico de drogas que lhe é imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 13/15, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 195/197 positivo para cocaína.

Quando interrogado, em Juízo, o réu negou os fatos. Negou a imputação, dizendo que nada levava consigo e que os policiais colocaram a drogas em seu bolso para ter justificativa para prendê-lo. Afirmou que os policiais estão agindo por vingança, pois já os representou na corregedoria da guarda municipal.

O guarda municipal Jonatas Fábio Carneiro, em Juízo, afirmou que efetuava patrulhamento preventivo, em local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, e observou três indivíduos que esboçaram nervosismo com a presença da equipe. Aduziu que iniciou a abordagem e em revista pessoal ao primeiro indivíduo Luiz, em sua cintura foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Afirmou que ao ser indagado, Luiz alegou que havia acabado de achar o simulacro em uma lixeira. Informou que Luiz foi separado dos demais abordados e algemado. Disse que, seu parceiro de farda revistou Ruan, sendo que nada de ilícito foi encontrado com ele. Narrou que, em revista pessoal, localizou no bolso da bermuda do acusado Thiago a quantia de 47 envelopes plásticos fechados a vácuo de substância aparentando ser cocaína, embalada de forma típica à venda. Informou que ao ser indagado, Thiago disse desconhecer aquelas substâncias, e que não eram de sua propriedade, tendo sido colocadas em seu bolso pela equipe policial. Afirmou que deu voz de prisão a Thiago, sendo que Ruan foi liberado no local, uma vez que nada de ilícito foi localizado em seu poder.

Houve desistência da oitiva da testemunha pal Rayland Tanimoto Celestino, pelo ministério público.

Essas as provas produzidas. Na esteira da manifestação ministerial final, elas são insuficientes à prolação de um édito penal condenatório.

Com efeito, embora um dos guardas municipais, ouvidos em Juízo, tenha narrado que havia entorpecente em poder do acusado, houve a desistência da oitiva do outro guarda municipal por parte do ministério público. Nenhuma outra prova foi produzida.

O acusado, tanto em Juízo, quanto perante a autoridade policial, negou os fatos que lhe são imputados, afirmando estar sendo injustamente acusado.

Assim, há dúvidas de como se deu, efetivamente, a dinâmica fática, o que não pode ser admitido no Direito Penal. Era indispensável que o outro guarda municipal fosse ouvido em Juízo para confirmar ou não seu depoimento perante a autoridade policial e esclarecer como se deram os fatos.

A condenação criminal somente pode ser lavrada diante de prova cabal, segura e indubitosa, que não deixe no espírito do julgador qualquer dúvida. Não sendo deste modo, a absolvição é de rigor.

Não sendo desta forma, a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, é medida de rigor, como bem requereu o nobre Promotor de Justiça.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial para, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o acusado THIAGO SOARES MARTINS da imputação que lhe foi lançada na peça acusatória. Expeça-se alvará de soltura ou contramandado se o caso.

Expeça-se o necessário.

Campinas, 18 de outubro de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA